

Accord d'entreprise relatif au télétravail

Référence POL-TT-01 · En vigueur au 1er janvier 2024

Entre la société Kalyo, dont le siège est situé à Lyon (quartier de Gerland), représentée par Noémie Millet, directrice associée, d'une part,

Et l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par Olivier Abadie, délégué syndical, d'autre part,

il a été convenu ce qui suit.

Préambule

Depuis 2020, le télétravail s'est largement développé chez Kalyo, d'abord de façon exceptionnelle, puis dans le cadre d'une charte provisoire adoptée par la direction. Les salariés des sites de Lyon et de Nantes, comme leurs managers, ont exprimé le souhait de disposer de règles stables, identiques sur les deux sites et connues de tous.

Le présent accord a pour but d'organiser le télétravail régulier de manière équitable, de préserver la vie d'équipe et la qualité du service rendu aux clients, et de protéger la santé des salariés. Il s'inscrit dans le cadre des dispositions légales et de la convention collective des bureaux d'études techniques (Syntec) applicable à Kalyo. Il remplace la charte provisoire, qui cesse de s'appliquer à sa date d'entrée en vigueur.

Le télétravail repose sur le volontariat du salarié et sur l'accord de son manager. Il ne modifie ni la durée du travail, ni la charge de travail, ni les droits individuels et collectifs du salarié, qui restent les mêmes que ceux des salariés travaillant sur site.

Article 1. Objet et champ d'application

Le présent accord définit les conditions dans lesquelles les salariés de Kalyo peuvent exercer tout ou partie de leur activité en télétravail régulier, depuis un lieu autre que les locaux de l'entreprise, à l'aide des outils numériques fournis par Kalyo.

Il s'applique à l'ensemble des salariés de Kalyo, sur les sites de Lyon et de Nantes, qu'ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel. Les stagiaires et les alternants ne relèvent pas du présent accord : leurs modalités de télétravail éventuelles sont fixées dans leur convention de stage ou leur contrat.

Le télétravail occasionnel, lié à une circonstance exceptionnelle (grève des transports, intempéries, épisode de pollution), peut être accordé par le manager au cas par cas, en dehors des règles de l'article 4.

Article 2. Éligibilité

Peut demander à télétravailler le salarié qui remplit les conditions suivantes :

- justifier d'une ancienneté d'au moins 6 mois dans l'entreprise à la date de la demande ;

- occuper un poste compatible avec le télétravail, c'est-à-dire un poste dont les tâches peuvent être réalisées à distance sans nuire au fonctionnement de l'équipe ni à la relation avec les clients ;
- disposer d'un lieu de télétravail conforme à l'article 5.

Ne sont pas compatibles, ou ne le sont que partiellement, les postes qui exigent une présence physique régulière, par exemple les interventions matérielles du support informatique ou l'accueil des visiteurs. Pour les salariés en mission chez un client, le télétravail est subordonné aux règles fixées par ce client.

Article 3. Mise en place du télétravail

3.1 Demande

Le salarié adresse sa demande dans l'espace RH. Son manager le reçoit en entretien, puis transmet un avis motivé au service RH. Le service RH valide la demande et établit un avenant au contrat de travail, qui précise les jours de télétravail, le lieu et la période d'adaptation. La réponse est donnée au salarié dans un délai d'un mois à compter de sa demande. Tout refus est motivé par écrit.

3.2 Période d'adaptation

Le télétravail débute par une période d'adaptation de 2 mois. Pendant cette période, le salarié comme le manager peuvent y mettre fin par écrit, en respectant un délai de prévenance d'une semaine.

3.3 Réversibilité

Après la période d'adaptation, le salarié ou l'entreprise peut mettre fin au télétravail à tout moment, par écrit, avec un préavis d'un mois. Lorsque la décision vient de l'entreprise, elle est motivée. Le salarié retrouve alors son poste dans les locaux de Kalyo, dans les mêmes conditions qu'avant le télétravail.

Article 4. Nombre de jours de télétravail

Le salarié éligible peut télétravailler **2 jours par semaine au plus**. Les jours de télétravail sont fixés avec le manager et déclarés dans l'espace RH.

Chaque équipe fixe avec son manager **un jour de présence commun** par semaine, pendant lequel tous ses membres travaillent sur site. Ce jour ne peut pas être choisi comme jour de télétravail.

Les jours de télétravail non utilisés ne sont pas reportables d'une semaine sur l'autre. Pour une réunion, une formation ou une nécessité de service, le manager peut demander la présence du salarié un jour de télétravail, en le prévenant au moins 48 heures à l'avance. Ce jour peut être reporté dans la même semaine, en accord avec le manager.

Article 5. Lieu du télétravail

Le télétravail s'exerce au domicile du salarié ou dans un autre lieu déclaré au préalable dans l'espace RH, **situé en France métropolitaine**. Le lieu choisi doit offrir une connexion internet fiable et un espace de travail calme, permettant de respecter les règles de confidentialité.

Le télétravail depuis l'étranger n'est jamais autorisé, y compris pour quelques jours, pour des raisons de sécurité sociale, de fiscalité et de sécurité informatique.

Le salarié informe son assureur habitation qu'il exerce une activité de télétravail à son domicile. L'usage d'un réseau sans fil public n'est autorisé qu'avec la connexion sécurisée (VPN) fournie par Kalyo.

Article 6. Équipement

Kalyo fournit au salarié en télétravail un ordinateur portable et un casque. Ces équipements restent la propriété de l'entreprise et sont restitués en cas de fin du télétravail ou de départ du salarié.

Pour l'aménagement de son poste à domicile, le salarié peut se faire rembourser l'achat d'un **siège ergonomique jusqu'à 200 €**, une seule fois pendant la durée de son contrat, sur présentation de la facture au service RH.

En cas de panne ou de vol, le salarié prévient sans délai le support informatique. S'il ne peut pas poursuivre son travail à distance, il rejoint son site de rattachement.

Article 7. Indemnité de télétravail

Pour couvrir les frais liés au travail à domicile (électricité, chauffage, connexion internet), Kalyo verse une **indemnité forfaitaire de 2 € par jour de télétravail, dans la limite de 20 € par mois**.

L'indemnité est calculée à partir des jours de télétravail déclarés dans l'espace RH et versée avec la paie du mois suivant. Aucun autre remboursement de ces frais ne peut être demandé.

Les jours de télétravail ouvrent droit aux titres-restaurant dans les mêmes conditions que les jours travaillés sur site.

Article 8. Joignabilité et droit à la déconnexion

Pendant ses jours de télétravail, le salarié organise librement son temps de travail, dans le respect de la durée du travail qui lui est applicable. Il doit toutefois être joignable par son équipe, son manager et, le cas échéant, les clients, pendant les plages suivantes : **de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h**.

Chaque salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion. **De 20 h à 8 h, ainsi que le week-end**, aucun salarié n'est tenu de lire ni de répondre aux messages et appels professionnels. Les managers veillent à ne pas envoyer de sollicitations pendant ces périodes, sauf urgence ou astreinte.

La charge de travail en télétravail est abordée lors de l'entretien annuel.

Article 9. Santé, sécurité et accident du travail

Le salarié en télétravail bénéficie des mêmes règles de santé et de sécurité que les salariés sur site. Il veille à aménager son poste de travail dans de bonnes conditions d'ergonomie.

Un accident survenu sur le lieu de télétravail pendant les plages de travail est présumé être un accident du travail. Le salarié le déclare **sous 24 heures** à son manager et au service RH, en précisant les circonstances.

Un salarié en arrêt de travail ne télétravaille pas. Le télétravail n'est pas un moyen de travailler pendant un arrêt maladie.

Article 10. Durée, suivi et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Une **commission de suivi** se réunit une fois par an. Elle est composée de deux représentants de la direction, de la responsable du service RH et du délégué syndical. Elle établit le bilan de l'application de l'accord (nombre de salariés en télétravail, demandes refusées, difficultés rencontrées) et peut proposer des évolutions.

Le présent accord peut être révisé par avenant ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi. Il est déposé selon les formalités légales et publié sur l'intranet.

Fait à Lyon, le 15 décembre 2023.

Pour la société Kalyo : Noémie Millet, directrice associée.

Pour l'organisation syndicale : Olivier Abadie, délégué syndical.